

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Днес, 20..... г., в гр., между:

1. „БУУКА“ ЕООД, ЕИК 208363525, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Генерал Киселов“ № 10, представлявано от управителя, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

и

2., ЕИК / БУЛСТАТ, със седалище и адрес на управление:, представлявано от, в качеството му на, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

(заедно наричани „Страните“, а поотделно — „Страна“),

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу възнаграждение да изработи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ персонализирана интернет страница с интегрирана система за онлайн резервации (наричана по-долу „Сайтът“), съгласно техническото задание, описано в **Приложение № 2** към настоящия договор.

(2) В обхвата на услугата се включват:

- проектиране и UX/UI дизайн;
- разработка (front-end и back-end);
- интегриране на системата за онлайн резервации;
- интегриране на платежен процесор (Stripe или друг, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);
- първоначално SEO настройване (мета тагове, sitemap, robots.txt, structured data);
- настройване на собствен домейн и хостинг;
- първоначално зареждане на съдържание, предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- (други по договорка)

(3) Подробен списък на функционалностите, страниците, езиковите версии и допълнителни модули се съдържа в **Приложение № 2 — Техническо задание**.

II. СРОК И ЕТАПИ

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора е (.....) **календарни дни**, считано от датата на постъпване на първоначалната вноска по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предоставяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички необходими материали (текстове, снимки, логa, фирмена идентичност и др.).

(2) Изпълнението протича на следните етапи:

Етап	Описание	Срок
1	Брийф и одобрение на структурата	 дни
2	Дизайн / макети на ключовите страници	 дни
3	Разработка	 дни
4	Тест, корекции и финално одобрение	 дни
5	Публикуване на сайта и обучение	 дни

(3) Срокът се удължава автоматично с периода на забавяне, дължащо се на действие или бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (несвоевременно предоставяне на материали, забавени одобрения, промени в обхвата и т.н.), за което се води писмена кореспонденция (вкл. електронна поща).

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е (.....) лева без ДДС, или лева с ДДС, ако е приложимо.

(2) Плащането се извършва по следния начин:

Транш	Размер	Момент на плащане
1	50% (..... лв.)	при подписване на договора
2	30% (..... лв.)	при одобрение на дизайна (край на Етап 2)
3	20% (..... лв.)	в срок до 5 работни дни след пускане на сайта в реална среда

(3) Плащанията се извършват по банков път по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- **Банка:**
- **IBAN:**
- **BIC:**
- **Титуляр:** „Буука“ ЕООД

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в срок до 5 работни дни от получаване на всяко плащане.

(5) При забава на плащане над 14 календарни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да спре работата по договора и/или да преустанови достъпа до неплатени части от Сайта, без това да се счита за неизпълнение от негова страна.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни Сайта качествено, в уговорения срок и съгласно техническото задание;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко обстоятелство, което може да повлияе на сроковете или обхвата;
 3. да съхранява в тайна цялата конфиденциална информация, до която има достъп;
 4. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ кратко обучение (видео или онлайн среща) за управление на съдържанието и резервациите;
 5. да отстранява безплатно дефекти, открити в срок от **30 (тридесет) календарни дни** след пускането на Сайта в реална среда, доколкото същите не са причинени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица.
-

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави своевременно цялата необходима информация, материали (текстове, изображения, логотип, идентичност) и обратна връзка;
 2. да заплаща уговорените суми в указаните срокове;
 3. да гарантира, че притежава всички необходими права върху предоставените от него материали и че тяхното използване в Сайта не нарушава авторски, сродни или други права на трети лица;
 4. да определи едно лице за контакт с правомощия да одобрява етапите;
 5. да не предприема технически промени по Сайта без предварително уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на гаранционния период по чл. 4, т. 5.
-

VI. ПРИЕМАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл. 6. (1) След завършване на Сайта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го предоставя за преглед в тестова среда (staging).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има срок от **7 (седем) календарни дни** да направи писмени бележки. Ако в този срок не постъпят бележки или ясно изразено неприемане, Сайтът се счита за приет без забележки.

(3) Бележки извън обхвата на одобреното задание се третираат като промяна и се възнаграждават отделно.

(4) Подписва се двустранен **Приемо-предавателен протокол** (Приложение № 3), който е основание за окончателното плащане.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 7. (1) След пълно заплащане на всички дължими суми по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива неизключителни права за използване на финалния дизайн и съдържание на Сайта за нуждите на собствената си търговска дейност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва правата върху:

- собствените си кодови библиотеки, framework-и, шаблони и компоненти, използвани при изработката;
- системата за онлайн резервации, която се предоставя за ползване, но не се прехвърля като собственост;
- ноу-хау, методологии и инструменти за разработка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да използва Сайта като референция в своето портфолио, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично не възрази в писмен вид.

(4) Софтуер и услуги на трети лица (Stripe, Resend, Vercel, Google и др.) се ползват съгласно техните условия и не са обект на прехвърляне.

VIII. ХОСТИНГ, ПОДДРЪЖКА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Чл. 8. (1) Поддръжката, хостингът, обновяванията и техническата помощ след гаранционния срок по чл. 4, т. 5 не са включени в настоящия договор и се уговарят отделно — с месечен или годишен абонамент по отделен договор за поддръжка.

(2) Домейнът се регистрира на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и остава негова собственост.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 9. (1) В рамките на функционирането на Сайта (приемане на резервации, изпращане на потвърждения и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обработва лични данни на крайни потребители от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е **администратор** на тези лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е **обработващ**.

(3) Отношенията между Страните във връзка с обработването на лични данни се уреждат с **Приложение № 1 — Споразумение за обработка на лични данни (DPA)**, което е неразделна част от настоящия договор.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 10. (1) Всяка от Страните се задължава да не разкрива на трети лица конфиденциална информация, станала ѝ известна във връзка с изпълнението на договора, и да я ползва само за целите на договора.

(2) Това задължение продължава да действа 3 (три) години след прекратяване на договора.

XI. ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за:

- съдържание, предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или въведено след предаването на Сайта;
- прекъсвания в работата на трети услуги (хостинг, платежен процесор, email доставчик, домейн регистратор и др.);
- последици от действия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица в административната част на Сайта;
- непреки, последващи, специални или морални вреди, пропуснати ползи, загуба на данни или прекъсване на стопанска дейност.

(2) Общата отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по и във връзка с този договор е ограничена до размера на действително платените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора през 12-те месеца, предхождащи събитието, породило отговорността.

(3) Ограничението по ал. 2 не се прилага при умисъл или груба небрежност, нито спрямо задължения, които не могат да бъдат ограничени по закон.

XII. ФОРС МАЖОР

Чл. 12. Страните не носят отговорност за неизпълнение, причинено от непреодолима сила (природни бедствия, военни действия, мащабни прекъсвания на интернет инфраструктура, актове на държавни органи и др.). Засегнатата страна уведомява другата в срок от 7 дни.

XIII. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 13. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и действа до пълното изпълнение на задълженията на двете Страни.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно писмено съгласие;
2. едностранно от изправната страна с 14-дневно писмено предизвестие при съществено неизпълнение, неотстранено в срок от 14 дни от получаване на писмена покана;
3. незабавно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забава на плащане над 30 календарни дни.

(3) При прекратяване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение за реално извършената работа до момента на прекратяването.

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. (1) Всички съобщения по договора са валидни, ако са изпратени по електронна поща на адресите за контакт, посочени по-долу, или чрез препоръчано писмо с обратна разписка.

- (2) Изменения и допълнения се правят само в писмена форма с допълнително споразумение, подписано от Страните.
- (3) Нищожността или неприложимостта на отделна клауза не води до нищожност на целия договор.
- (4) За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
- (5) Споровете се решават чрез преговори, а при липса на съгласие — от компетентния български съд по седалището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XV. КОНТАКТИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: - Лице за контакт: - Email: hello@mail.alternine.co - Тел.:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: - Лице за контакт: - Email: - Тел.:

ПРИЛОЖЕНИЯ (неразделна част от договора)

- Приложение № 1 — Споразумение за обработка на лични данни (DPA)
 - Приложение № 2 — Техническо задание
 - Приложение № 3 — Приемо-предавателен протокол (образец)
-

Настоящият договор е изготвен и подписан в **2 (два)** еднообразни екземпляра — по един за всяка от Страните.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
„БУУКА“ ЕООД	
_____	_____
.....	
Управител	Длъжност: